

1526210-77.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1526210-77.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526210-77.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2295951/2021 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 21112292 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 8378/21/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2295951 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID GOMES DIAS

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

DAVID GOMES DIAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, porque, em data incerta, porém compreendida entre os dias 21 de outubro de 2021 e 29 de outubro de 2021, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, recebeu e conduziu, em proveito próprio, o veículo o VW/Pointer CLI 1.8, prata, sabendo tratar-se de produto de crime anterior, nos termos do boletim de ocorrência de fls. 95/96.

A denúncia foi recebida em 13 de abril de 2022 (fls. 110/111). O réu foi citado (fls. 134) e apresentou defesa preliminar (fls. 139).

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes. O réu não foi interrogado porque é revel.

A acusação requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Em relação às penas, postulou a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa postulou a absolvição do réu por ausência de prova quanto ao dolo. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, incidência da atenuante da confissão, regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal merece ser julgada procedente, uma vez que ficaram inteiramente provadas a materialidade e autoria do delito pelo acusado.

Os policiais militares narraram que na data dos fatos efetuavam patrulhamento de rotina quando avistaram o veículo Pointer, com dois indivíduos dentro. Verificaram o emplacamento e constataram que era apontado como produto de furto. Decidiram proceder à abordagem. Quando se aproximaram os dois ocupantes desembarcaram e tentaram fuga a pé, mas foram abordados. Informaram que o condutor foi identificado pelo nome de David. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com eles. O policial Ramon informou que o carro funcionava com uma chave veicular, mas não a original do veículo. Questionado, o réu disse que o carro era de seu tio, mas não forneceu nome ou onde ele poderia ser encontrado. Não o conheciam anteriormente. Ele não explicou porque correu.

O réu não foi interrogado porque é revel.

A pretensão punitiva estatal deve prosperar.

A materialidade delitiva está comprovada pelo depoimento das testemunhas na fase policial, ratificados em Juízo, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 18 e pelo boletim de ocorrência de fls. 95/96.

A autoria está comprovada pelos depoimentos das testemunhas.

Os policiais procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos com os depoimentos prestados na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Esclareceram que efetuavam patrulhamento de rotina, na data dos fatos, quando avistaram o veículo em atitude suspeita, efetuaram pesquisa ao emplacamento e constataram a existência de registro de boletim de ocorrência de crime de furto relacionado ao veículo, razão pela qual procederam à abordagem e o réu não apresentou nenhuma documentação ou explicação razoável sobre a origem do veículo.

Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, ao qual são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. Esclarecedora a seguinte transcrição:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...)”

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso” (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

Induvidoso, portanto, que o automóvel estava em poder do réu, de forma que a questão posta em Juízo cinge-se à discussão sobre a ciência prévia do acusado quanto à origem ilícita.

O E. STJ pacificou o entendimento de que, em sendo o bem espúrio encontrado com o réu, compete a ele demonstrar de forma cabal nos autos a aquisição de forma lícita, trazendo ao Juízo elementos que afastem o seu dolo. Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.

RECEPÇÃO DOLOSA. SUPOSTA CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DIRETO DO RÉU. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MULTA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.(...).” (grifei) (STJ, HC 398211 / SP, rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 27/06/2017).

No mesmo sentido: STJ, HC 396118 / SC, rel. Ministro FELIX FISCHER e STJ, HC 398211 / SP, rel. Ministro RIBEIRO DANTAS.

O réu não apresentou testemunhas em Juízo, a fim de esclarecer a forma de aquisição do veículo, a demonstrar que ocorreu de forma regular, com as devidas pesquisas, afastando, assim, a ciência acerca da origem ilícita dos bens.

Daí porque se torna insustentável o quanto aduzido pela defesa no sentido de que o acusado não tinha nenhum conhecimento acerca da origem espúria do veículo vez que todos os elementos circunstanciais acima indicados deixam claro o oposto, inexistindo qualquer prova que sustente, ainda que minimamente, sua versão. Neste sentido, tem-se que o réu apenas ofereceu versões vagas sobre a origem do automóvel, informando ora que o veículo seria de um tio dele, sem fornecer dados de qualificação de referida pessoa e, em outro momento, narrou ter pegado o veículo emprestado de um usuário de entorpecentes cujos dados também não soube informar. De outra banda, ao perceber a presença policial, tentou correr, o que deixa inquestionável o seu dolo.

Pelos mesmos motivos, inviável a desclassificação da conduta do réu para a modalidade culposa.

Diante de tais elementos, viável o acolhimento da pretensão punitiva estatal nos termos acima expostos, restando apenas a DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase da dosimetria, a pena deve ser majorada por ser o réu portador de mau antecedente (29ª Vara Criminal – fls. 158, cuja pena foi extinta em 19/04/2016), motivo pelo qual a pena será majorada em 1/6, ficando em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Diante da versão do réu na fase policial, deve-se considera-lo como confesso, ante o mais recente entendimento do STJ, de modo que a pena deve retornar para o patamar mínimo legal.

Ausentes causas de aumento e diminuição ficam as penas definitivamente fixadas naquele patamar.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo legal, ante a ausência de elementos a indicar maior capacidade financeira do réu.

Em observância aos critérios do artigo 33 do Código Penal, ante o montante de pena fixado e tratando-se de réu tecnicamente primário, o regime prisional inicial será o aberto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu DAVID GOMES DIAS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por entender que não estão preenchidos os requisitos legais por se tratar de réu portador de mau antecedente (a condenação deixou de configurar reincidência poucos meses antes dos fatos tratados nestes autos). Ademais, o réu tornou-se revel, demonstrando menoscabo, o que impossibilita a concessão do benefício.

Ante o regime prisional fixado, a prisão preventiva torna-se desproporcional, ainda que se trate de réu revel.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário ao cumprimento da pena.

Custas na forma do artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608/03, observada a gratuidade processual deferida ao réu às fls. 141.

Comunique-se à VEC a prolação da presente sentença.

Intime-se o réu da presente sentença por edital.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de setembro de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA